P U T U S A N

Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Waluyo Sejati Als Yoyo**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 10 Januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Rawe V Lingk. 7 Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WALUYO SEJATI ALS YOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WALUYO SEJATI ALS YOYO dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 2 (dua) blok plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sendok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa WALUYO SEJATI ALS YOYO pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 ketika saksi DEFI ALDI, saksi J. PELAWI dan saksi POLMAN SIAGIAN (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) sedang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Grebek Kampung Narkoba (GKN) di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian saksi-saksi yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) melihat terdakwa WALUYO SEJATI ALS YOYO sedang berlari untuk kabur sehingga saksi-saksi mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi.

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa penjualan narkotika yang mana Terdakwa memperolehnya dari Sdr. ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan kota Medan. Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. ANTON (DPO) seberat sekitar 1 (satu) gram, terdakwa telah berhasil menjual sebagian besar narkotika jenis shabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa masukan kedalam dompet berwarna biru dan terdakwa simpan dikantong celana yang terdakwa kenakan hingga pada akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana keuntungannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/VII/POL-10009/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir IVO SARAGIH, dan Manajer Cabang PT Pegadaian MALA KARTIKA, SE dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram. Barang bukti tersebut atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 4505/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa Terdakwa WALUYO SEJATI ALS YOYO pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 ketika saksi DEFI ALDI, saksi J. PELAWI dan saksi POLMAN SIAGIAN (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) sedang melakukan Grebek Kampung Narkoba (GKN) di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian saksi-saksi yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) melihat terdakwa WALUYO SEJATI ALS YOYO sedang berlari untuk kabur sehingga saksi-saksi mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, saksi-saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi.

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dari Sdr. ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan kota Medan. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/VII/POL-10009/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir IVO SARAGIH, dan Manajer Cabang PT Pegadaian MALA KARTIKA, SE dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram. Barang bukti tersebut atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 4505/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **J. Pelawi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa Waluyo Sejati Als Yoyo pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan dari anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan menuju tempat yang dimaksud melihat terdakwa yang berada di pinggir jalan sedang mencoba kabur, lalu para saksi mengejar terdakwa hingga berhasil melakukan penangkapan. Dan menyuruh terdakwa agar mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, mengambil barang bukti dari kantong celana yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu diperoleh terdakwa dari Sdr. ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan kota Medan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Polman Siagian,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
   - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa terdakwa Waluyo Sejati Als Yoyo pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
   - Bahwa saksi bersama dengan rekan dari anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekan menuju tempat yang dimaksud melihat terdakwa yang berada di pinggir jalan sedang mencoba kabur, lalu para saksi mengejar terdakwa hingga berhasil melakukan penangkapan. Dan menyuruh terdakwa agar mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, mengambil barang bukti dari kantong celana yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu diperoleh terdakwa dari Sdr. ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan kota Medan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkapn pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari kantong celana yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut miliknya yang diperolehnya dari Sdr. ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan kota Medan seberat sekitar 1 (satu) gram, terdakwa telah berhasil menjual sebagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar narkotika jenis shabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu hingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana keuntungannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari kantong celana yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut miliknya yang diperolehnya dari Sdr. ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan kota Medan seberat sekitar 1 (satu) gram, terdakwa telah berhasil menjual sebagian besar narkotika jenis shabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu hingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana keuntungannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/VII/POL-10009/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir IVO SARAGIH, dan Manajer Cabang PT Pegadaian MALA KARTIKA, SE dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram. Barang bukti tersebut atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 4505/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotikadengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Wuluyo Sejati Als Yoyo** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor:PDM-137/Rp.9/Enz . 2/08/2023 tanggal 14 September 2023 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat Subsidaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari kantong celana yang terdakwa kenakan berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut miliknya yang diperolehnya dari Sdr. ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Rawe V Lingk. 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan kota Medan seberat sekitar 1 (satu) gram, terdakwa telah berhasil menjual sebagian besar narkotika jenis shabu tersebut hingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu hingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana keuntungannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/VII/POL-10009/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh Penaksir IVO SARAGIH, dan Manajer Cabang PT Pegadaian MALA KARTIKA, SE dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram. Barang bukti tersebut atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 4505/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. Dr. SUPIYANI, M.Si dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama WALUYO SEJATI ALS YOYO berupa 1 (satu) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna biru, 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) oleh karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WALUYO SEJATI Als YOYO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
   - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
   - 2 (dua) blok plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah pipet sendok;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan,Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)